Приложение 1 к приказу Министра
юстиции Республики Казахстан от
29 января 2015 года № 58

Профессиональный стандарт: «Деятельность по экспертизе объектов промышленной собственности»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Деятельность по экспертизе объектов промышленной собственности" предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области управления персоналом.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – степень готовности работника к качественному выполнению конкретных трудовых функций;

2) квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) национальная рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

4) национальная система квалификаций – совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса и предложений на квалификации специалистов со стороны рынка труда;

5) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;

6) отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих;

7) профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;

8) профессиональная подгруппа – совокупность профессий, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;

9) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

10) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

11) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда;

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Деятельность по экспертизе объектов промышленной собственности

5. Код профессионального стандарта: M69109007

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

69.1 Деятельность в области права

69.10 Деятельность в области права

69.10.9 Прочая деятельность в области права

7. Краткое описание профессионального стандарта: Экспертиза объектов промышленной собственности.

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер-эксперт по проведению экспертизы в области промышленной собственности - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Инженер-эксперт по проведению экспертизы в области промышленной собственности»:	
Код группы:	2611-3
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Инженер-эксперт по проведению экспертизы в области промышленной собственности

Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Рассмотрение заявок и проведение экспертизы на объекты промышленной собственности.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы объектов промышленной собственности 2. Ведение Государственных реестров объектов промышленной собственности РК	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение экспертизы объектов промышленной собственности	Навык 1: Рассмотрение заявок на объекты промышленной собственности	Умения:	
		1. Проводить предварительную экспертизу. 2. Проводить формальную экспертизу. 3. Проводить полную экспертизу. 4. Проводить экспертизу по существу. 5. Вынесение экспертных заключений.	
		Знания:	
		1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.; 2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г.; 3. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.; 4. Инструкция к Договору о патентной кооперации; 5. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 года и Инструкция к ЕАПК; 6. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о патентном праве от 1 июня 2000 г.; 7. Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.; 8. Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.; 9. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.;	

		10. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.; 11. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг от 12 июня 1957 г.; 12. Венское соглашение об учреждении международной классификации изобразительных элементов знаков от 12 июня 1973 года; 13. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению от 1 января 1998 г.; 14. Локарнское Соглашение, учредившее Международную классификацию промышленных образцов; 15. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999, № 410-1; 16. Патентный закон Республики Казахстан; 17. Закон РК "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"; 18. Закон РК "Об охране селекционных достижений"; 19. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа, Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 89; 20. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на полезную модель, внесения сведений в государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа, Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 89; 21. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа, утвержденного приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года за № 91; 22. Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на товарный знак, Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 89; 23. Правила подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение, Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Ведение Государственных реестров объектов промышленной собственности РК		

	Навык 1: Владение программно-техническим комплексом	Умения:
		1. Пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями. 2. Визуализировать полученные результаты с использованием средств информационных технологий. 3. Владеть навыками, необходимыми для работы с программно-техническим комплексом Государственного реестра объектов промышленной собственности РК.
		Знания:
		1. Международная классификация товаров и услуг. 2. Международные коды для идентификации библиографических данных, относящихся к товарным знакам. 3. Международные коды для идентификации библиографических данных, относящихся к промышленным образцам. 4. Международные коды для идентификации библиографических данных, относящихся к изобретениям и полезным моделям. 5. Перечень двухбуквенных кодов для представления наименований стран и межправительственных организаций (стандарт ВОИС ST.3). 6. Международная классификация промышленных образцов. 7. Государственные реестры объектов промышленной собственности РК. 8. Рекомендации по нумерации публикуемых патентных документов (Стандарт ВОИС ST.6); 9. Рекомендации, касающиеся библиографических данных, относящихся к патентным документам и свидетельствам дополнительной охраны (SPC) (Стандарт ВОИС ST.9); 10. Опубликованные патентные документы (Стандарт ВОИС ST.10); 11. Расположение элементов библиографических данных (Стандарт ВОИС ST.10/B).
	Возможность признания навыка:	рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ориентация на результат и эффективность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2419	Инженер по патентной и изобретательской работе;

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа:
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Исполнитель:
, ,

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство юстиции Республики Казахстан
12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
15. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2014 г.
16. Дата ориентировочного пересмотра: 01.01.2017 г.